

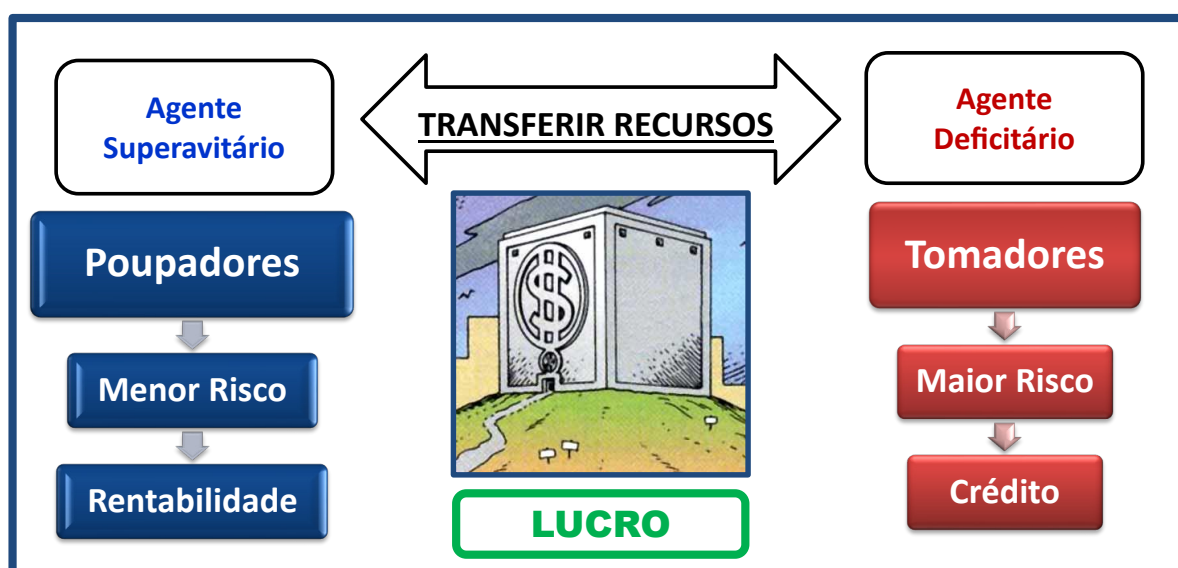


Sistema Financeiro Nacional

Sistema Financeiro Nacional

Conceito

Objetivo do Sistema Financeiro é facilitar a transferência de recursos entre os agentes superavitários e os agentes deficitários.



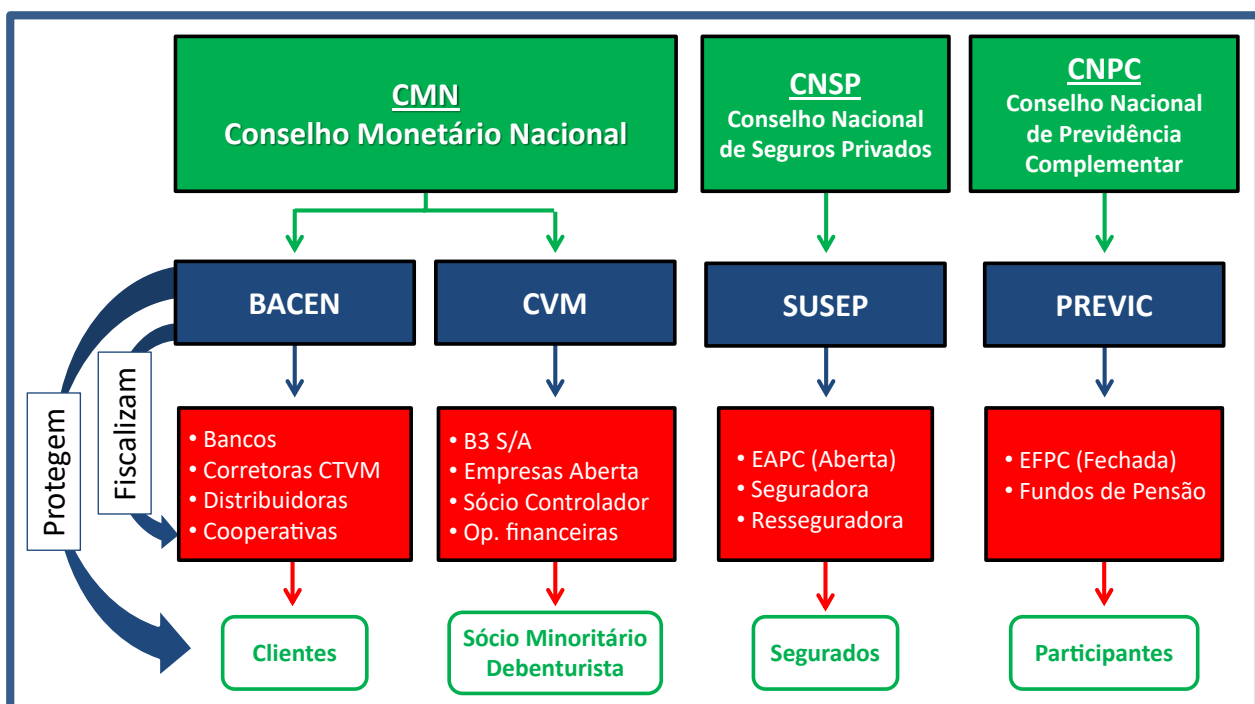
Sistema Financeiro Nacional

Composição

Órgãos Normativos	Entidades Supervisoras	Principais Operadores
CMN – Conselho Monetário Nacional	BACEN Banco Central do Brasil	➤ <u>Instituições Financeiras:</u> Bancos; Corretoras; Cooperativas de Crédito; Instituições não bancárias; etc.
	CVM – Comissão de Valores Mobiliários	➤ Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (B3)
CNSP – Conselho Nacional de Seguros Privados	SUSEP – Superintendência de Seguros Privados	➤ Seguradoras ➤ Resseguradoras ➤ EAPC - Entidades Abertas de Previdência Complementar ➤ Sociedades de Capitalização
CNPC - Conselho Nacional de Previdência Complementar	PREVIC - Superintendência Nacional de Previdência Complementar	➤ EFPC - Entidades Fechadas de Previdência Complementar

Sistema Nacional de Seguros

Resumo



Conselho Monetário Nacional

Conceito

O Conselho Monetário Nacional (CMN) é o **ÓRGÃO MÁXIMO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL**, e tem a responsabilidade de formular a política da moeda e do crédito. Seu objetivo é a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico e social do país, ou seja, objetivando o progresso econômico e social do Brasil. Este é um órgão com caráter unicamente normativo, ou seja, ele não realiza atividades executivas.

Os membros se reúnem uma vez por mês para deliberarem sobre assuntos relacionados com as suas competências, como por exemplo, como orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras; propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros; zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras; e coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária e da dívida pública interna e externa. Em casos extraordinários pode acontecer mais de uma reunião por mês.

O Conselho Monetário Nacional é composto por 3 pessoas, que são:

- **Ministro da Economia (Presidente do conselho);**
- **Secretário Especial de Fazenda do Ministério da Economia;**
- **Presidente do Banco Central.**

Conselho Monetário Nacional

Principais Atribuições

As principais atribuições ao Conselho Monetário Nacional são:

- **DEFINIR A META PARA ANFLAÇÃO (IPCA);**
- **Coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária e da dívida pública interna e externa;**
- **Disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas as suas formas,** inclusive aceites, avais e prestações de quaisquer garantias por parte das instituições financeiras;
- Baixar normas que regulem as operações de câmbio, inclusive swaps, fixando limites, taxas, prazos e outras condições;
- Fixar as diretrizes e normas da política cambial, inclusive a compra e venda de ouro e quaisquer operações em Direitos Especiais de Saque e em moeda estrangeira;
- Disciplinar as atividades das Bolsas de Valores e dos corretores de fundos públicos;
- Limitar as taxas de juros, descontos, comissões entre outras, quando necessário;
- Propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros;
- Regular a constituição, o funcionamento e a fiscalização de todas as instituições financeiras que operam no País, bem como a aplicação das penalidades previstas;
- Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras.

Conselho Nacional de Seguros Privados

Principais Atribuições

O CNSP (Conselho Nacional de Seguros Privados) é o órgão normativo responsável por fixar as diretrizes e normas da política de seguros privados. Desta forma, ele é o órgão regulador do mercado de seguros – que inclui as atividades das companhias de seguro, de resseguro, das empresas de capitalização e das entidades de previdência aberta.

❑ PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Fixar diretrizes e normas da política de seguros privados;
- Fixar as características gerais dos contratos de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro;
- Regular a constituição, organização, funcionamento e fiscalização dos que exercem atividades subordinadas ao SNSP (Sistema Nacional de Seguros Privados), bem como a aplicação das penalidades prevista;
- Conhecer dos recursos de decisão da SUSEP e do IRB;
- Estabelecer as diretrizes gerais das operações de resseguro;
- Disciplinar a corretagem do mercado e a profissão do corretor;
- Prescrever os critérios de constituição das Sociedades Seguradoras, Capitalização, Entidades Abertas de Previdência Complementar e Resseguradoras, com fixação dos limites legais e técnicos das respectivas operações.

Conselho Nacional de Previdência Complementar

Principais Atribuições

O Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) é um órgão colegiado integrante da estrutura do atual Ministério do Trabalho e Previdência, e tem por função de regular o regime de previdência complementar operado pelas **entidades fechadas de previdência complementar.**

O CNPC é presidido pelo Ministro do Trabalho e Previdência, e composto por representantes da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), da Casa Civil da Presidência da República, do Ministério da Economia, das entidades fechadas de previdência complementar, dos patrocinadores e instituidores de planos de benefícios das entidades fechadas de previdência complementar e dos participantes e assistidos de planos de benefícios das referidas entidades.

Conceito

O banco central é a instituição de um país à qual se tenha confiado o dever de regular o volume de dinheiro e de crédito da economia. Com isso, os bancos centrais possuem diversas funções, sendo ele o:

- “Banqueiro do governo”;
- “Banco dos bancos”;
- Supervisor do sistema financeiro;
- Executor da política monetária;
- Executor da política cambial e depositário das reservas internacionais.

No Brasil, o BACEN (Banco Central do Brasil) é uma autarquia de natureza especial, sem vinculação a Ministérios, tutela ou subordinação hierárquica e tem como objetivos:

- Assegurar a estabilidade de preços (principal função);
- Zelar pela estabilidade e pela eficiência do sistema financeiro;
- Suavizar as flutuações do nível de atividade econômica;
- Fomentar o pleno emprego.

BACEN – Banco Central

Lei Complementar Nº 179

Em 24 de fevereiro de 2021, sob a lei complementar nº 179, foi definido os novos objetivos do Banco Central do Brasil (BC ou BACEN) e também sobre a sua autonomia. Os principais pontos a serem elencados sobre esta lei complementar são:

- Seu objetivo fundamental é assegurar a estabilidade de preços;
- Autonomia perante alguns itens, como por exemplo, o Bacen não necessita mais de autorizações do CMN para na emissão do papel moeda. As metas de política monetária continuam sendo estabelecidas pelo CMN, mas compete privativamente ao Bacen conduzir a política monetária necessária para cumprimento das metas estabelecidas.
- A Diretoria Colegiada do BACEN terá 9 (nove) membros, sendo um deles o seu Presidente, todos nomeados pelo Presidente da República.
- O mandato do Presidente do Banco Central do Brasil terá duração de 4 (quatro) anos, com início no dia 1º de janeiro do terceiro ano de mandato do Presidente da República, ou seja, não é concomitante ao do Presidente da República.
- Presidente do Banco Central do Brasil deverá apresentar, no Senado Federal, em arguição pública, no primeiro e no segundo semestres de cada ano, relatório de inflação e relatório de estabilidade financeira, explicando as decisões tomadas no semestre anterior.

Principais Atribuições

As principais atribuições do Banco Central são:

- **EMITIR PAPEL-MOEDA;**
- **EXECUTAR AS DIRETRIZES E NORMAS DO CMN;**
- **REALIZAR OPERAÇÕES DE REDESCONTO E DEFINIR SUA TAXA;**
- **Administrar** o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) e o meio circulante;
- **Autorizar e fiscalizar** o funcionamento das **instituições financeiras(*)** e **aplicar as devidas penalidades**, ou seja, é o supervisor destas instituições;
- **Controlar** o fluxo de capitais estrangeiros;
- **Determinar e Receber** os recolhimentos compulsórios dos bancos;
- **Executar (conduzir)** as políticas monetárias e cambiais, como por exemplo, efetuar operações de compra e venda de títulos públicos federais;
- **Exercer** o controle do crédito sob todas as suas formas;
- **Regular** e administrar o Sistema Financeiro Nacional.

Também é de responsabilidade do BACEN a conceder a autorização para a prática de operações no mercado de câmbio as instituições financeiras que desejarem (bancos, caixas econômicas, agências de fomento, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades corretoras de câmbio, DTVMs e CTVMs).

CVM – Comissão de Valores Mobiliários

Conceito

Conforme a Lei nº 10.411, a CVM é uma entidade autárquica em regime especial, vinculada ao Ministério da Economia, personalidade jurídica e patrimônio próprios, dotada de autoridade administrativa independente, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes, e autonomia financeira e orçamentária. Tem como missão desenvolver, regular e fiscalizar o Mercado de Valores Mobiliários, como instrumento de captação de recursos para as empresas S/A de capital, protegendo o interesse dos investidores (principalmente os minoritários) e assegurando ampla divulgação das informações sobre os emissores e seus valores mobiliários.

❑ RESUMO:

- Entidade autárquica, vinculada ao governo através do Ministério da Economia;
- O presidente e seus diretores são escolhidos pelo Presidente da República;
- Órgão supervisor voltado para o fortalecimento e o desenvolvimento do mercado de títulos e valores mobiliários (**ações, debêntures, bônus de subscrição, derivativos, venda de mercadorias, fundos de investimentos**).

Principais Atribuições

As principais atribuições da CVM são:

- **PROTEGER OS INVESTIDORES DE VALORES MOBILIÁRIOS**
- Assegurar a lisura nas operações de compra e venda de valores mobiliários (emissão fraudulenta, manipulação de preços e outros atos ilegais);
- **Assegurar** o funcionamento das Bolsas de Valores e Mercado de Balcão Organizado;
- Fiscalizar permanentemente as atividades e os serviços do mercado de valores mobiliários, tais como as operações na Bolsa de Valores (B3);
- Fiscalizar a intermediação das operações Corretoras e Distribuidoras de Valores Mobiliários e dos Fundos de Investimentos;
- **Fiscalizar e inspecionar as companhias abertas (S/A)** dada prioridade às que não apresentem lucro em balanço ou às que deixem de pagar o dividendo mínimo obrigatório;
- Propor ao Conselho Monetário Nacional a eventual fixação de limites máximos de preço, comissões, emolumentos e quaisquer outras vantagens cobradas pelos intermediários do mercado.

SUSEP – Superintendência de Seguros Privados

Conceito

A **SUSEP (Superintendência de Seguros Privados)**, uma autarquia vinculada ao Ministério da Economia, **é o órgão supervisor responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro.**

As Previdências Privadas Abertas, também são chamadas de EAPCs (**Entidades Abertas** de Previdência Complementar), que são todas as previdências “abertas ao público”, ou seja, que qualquer pessoa física possa aderir um devido plano. Esta ênfase é de suma importância para a prova para que você não confunda com as **EFPCs (Entidades FECHADAS)**, também conhecidas como fundos de pensão, e que são fiscalizadas pela **PREVIC**.

Principais Atribuições

As principais atribuições da SUSEP são:

- Autorizar e fiscalizar a constituição, organização, funcionamento e operação das Sociedades Seguradoras, de Capitalização, Entidades de Previdência Privada Aberta e Resseguradores, na qualidade de executora da política traçada pelo CNSP;
- Zelar (proteger) pela defesa dos consumidores de seguros e previdência aberta.
- Atuar no sentido de proteger a captação de poupança que se efetua através das operações de seguro, previdência privada aberta, de capitalização e resseguro;
- Cumprir e fazer cumprir as deliberações do CNSP e exercer as atividades que por este forem delegadas;
- Disciplinar e acompanhar os investimentos daquelas entidades, em especial os efetuados em bens garantidores de provisões técnicas;
- Promover o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos operacionais a eles vinculados, com vistas à maior eficiência do Sistema Nacional de Seguros Privados e do Sistema Nacional de Capitalização;
- Promover a estabilidade dos mercados sob sua jurisdição, assegurando sua expansão e o funcionamento das entidades que neles operem;
- Prover os serviços de Secretaria Executiva do CNSP.
- Zelar pela liquidez e solvência das sociedades que integram o mercado.

PREVIC

Conceito

A Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) é uma autarquia especial vinculada ao Ministério da Economia, com a finalidade de **FISCALIZAR E SUPERVISIONAR AS ENTIDADES FECHADAS de previdência complementar (EFPC), também chamadas de FUNDOS DE PENSÃO e de executar políticas para o regime de previdência complementar.**

☐ PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Autorizar a constituição e o funcionamento das EFPC (FUNDOS DE PENSÃO) e a aplicação dos respectivos estatutos e dos regulamentos de planos de benefícios;
- Apurar e julgar as infrações, aplicando as penalidades cabíveis;
- Decretar intervenção e liquidação extrajudicial das entidades fechadas de previdência complementar e nomear interventor ou liquidante, nos termos da lei;
- Nomear administrador especial de plano de benefícios específico, podendo atribuir-lhe poderes de intervenção e liquidação extrajudicial, na forma da lei;
- Promover a mediação e a conciliação entre entidades fechadas de previdência complementar e entre as entidades e seus participantes, assistidos, patrocinadores ou instituidores.

Conceito

O **Tesouro Nacional** é o órgão do Ministério da Economia responsável por garantir que os recursos arrecadados serão distribuídos conforme o orçamento. A instituição busca caminhos para que os gastos ocorram com qualidade, acompanhamento e controle. Essa responsabilidade faz com que o Tesouro leve sempre em consideração a sustentabilidade das contas públicas brasileiras.

O Tesouro Nacional é como se fosse o caixa do governo. Ele recebe o dinheiro arrecadado pela Receita Federal e outros órgãos e faz a gestão destes recursos para cumprir o orçamento público, que é um planejamento dos gastos do governo. Quem faz a gestão disso é a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), órgão da Secretaria-Especial de Fazenda, subordinado ao Ministério da Economia.

Sistema Financeiro Nacional

Resumo

- ❑ **CMN**: É um órgão normativo (não executa tarefas), portanto, lembrar de: Fixar diretrizes, Zelar, Regulamentar, Determinar, Disciplinar, Estabelecer, Limitar.
- ❑ **BACEN**: É ele quem faz cumprir todas as determinações da CMN, portanto, lembrar de: Executar, Fiscalizar, Punir, Administrar, Emitir, Realizar, Receber. É ele quem fiscaliza as INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS!
- ❑ **CVM**: É o BACEN do mercado mobiliário, lembrar de: Valores Mobiliários, Fundos de Investimento, Ações, Mercado de Capitais, Bolsas de Valores, Derivativos. A **CVM fiscaliza as OPERAÇÕES e não as INSTITUIÇÕES!**
- ❑ **SUSEP**: É o BACEN do Sistema Nacional de Seguros Privados, capitalização e previdência complementar **ABERTA!**
- ❑ **PREVIC**: Entidades **FECHADAS** de previdência complementar.